

개 선

1. 제 목 : ○○○○병원 장례식장 운영지침 제정에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원 장례식장은 2018년 6월 25일부터 위탁에서 직영으로 전환하여 운영하여 국가유공자 및 가족, 유족, 지역주민 등 이용자의 장례식장 이용 부담을 낮추고 고품질 장례서비스를 제공하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장사 등에 관한 법률」 제29조(장례식장영업의 신고 등) 및 제33조의3(사망자정보의 수집과 제공)에 따르면 장례식장영업자는 시설·설비 및 안전기준을 갖추고 시신의 위생관리 준수, 장례식장 임대료, 장례 관련 수수료 및 장례용품의 품목별 가격 표시 게시, 장례용품 등 품목별 가격 외의 금품수수 금지, 장례용품의 구매 또는 강제 사용 금지, 장례식장영업자와 종사자의 교육 이수, 이용자 계약에 관한 사항, 거래명세서 발급에 관한 사항 등을 의무적으로 이행하도록 정하고 있습니다.

또한 「장사 등에 관한 법률」 제32조(장례식장영업자에 대한 시정명령 등), 제39조(벌칙), 제40조(벌칙), 제41조(양벌규정), 제42조(과태료)에 따라 장례식장영업자가 시설·설비 및 안전기준을 위반하거나 의무사항을 위반할 경우, 행정명령, 과태료, 과징금 등이 부과된다고 정하고 있습니다.

따라서 장례식장을 운영하는 ○○○○병원은 법에서 정한 시설·설비 등 안전기준을 갖추어야 하며 법에서 정한 의무사항을 준수하고 장례식장을 적정하게 운영하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 장례식장에서는 장례식장 운영에 필요한 「장사 등에 관한 법률」에서 정한 법적 기준(계약, 거래명세서 발급, 위생, 교육, 부패예방 등 위반 시 법적 처벌 대상 등)에 관한 사항, 장례식장의 수납관리에 관한 사항, 분야별 업무 기준, 위탁운영에 관한 사항, 개인정보 처리에 관한 사항 등 운영상 필요한 지침 또는 기준 없이 운영되고 있는 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○○병원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 장례식장 관련 법령을 준수하고 효율적으로 운영될 수 있도록 ○○○○병원 장례식장 운영지침을 제정하시기 바랍니다. (개선)